رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤١٢٣ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٢٩٧٤ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/١١هـ

المَوْضُوعَاتُ

منازعات إدارية أخرى - تزويد نسخة من قرارات تنظيمية - آلية نشر القرارات التنظيمية - عدم وضوح شرط المصلحة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) بتزويده بنسخة من قرارات مجلس الخدمة المدنية - استناد المدعي إلى عدم حصوله على تلك القرارات لإجراء بحث أكاديمي - عدم علاقة المدعى عليها بما ينشر أو يحفظ من قرارات صادرة من مجلس الخدمة المدنية؛ لاختلاف مهام واختصاص الجهتين - نشر القرارات التنظيمية يكون عبر القنوات المعتمدة نظاماً، وعدم حصول المدعي على قرارات مجلس الخدمة المدنية عبر تلك القنوات لا يجعل المدعى عليها في موقف المخل بضمانة التشجيع على البحث العلمي- طلب الحصول على جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية دون تحديد تواريخها وطبيعتها مع كون قرارات مجلس الخدمة المدنية ذات طبيعة مختلفة ومتنوعة؛ يجعل شرط المصلحة في الطلب غير واضح بما فيه الكفاية - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المواد (١٣، ٢٩، ٧١) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ.
- المادة (٣٤) من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ١٤٠٢/٤/١٣هـ.
- المادة (١٥) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٢٢/١/٢٢هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه القضية في صحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة الإدارية بجدة في ١٤٤٣/٣/٥هـ رفع المدعي دعواه بغية الحكم بإلزام المدعى عليها بتزويده نسخة من قرارات مجلس الخدمة المدنية السابقة التي لا تزال سارية، حيث إنه طالب في تخصص القانون في الجامعة السعودية الإلكترونية ويرغب بإجراء بحث في القانون الإداري ومراحل تطوره باعتباره أحد المتطلبات الأكاديمية لدراسته، مبيناً أن الاطلاع على الأنظمة والقرارات واللوائح الشارحة والمكملة للأنظمة هي من الحقوق الأساسية للمواطن بالإضافة لتشجيع الدولة للبحث العلمي استناداً على المواد

(٧١,٢٩,١٣) من النظام الأساسي للحكم. وبقيدها دعوى إدارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما دون بمحضر ضبط الجلسات، وطلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه بشكل واضح بذكر طبيعة المستندات التي يريدها ومسماها والفترة التي صدرت فيها، وما يثبت توافرها لدى المدعى عليها، ثم قدم المدعي عدة مذكرات تلخصت في الآتي: أن طلبه متعلق بقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الطبيعة القانونية المفسرة والشارحة للوائح نظام الخدمة المدنية فقط، وما يثبت وجودها لدى المدعى عليها هو ما جاء في نظام مجلس الخدمة المدنية في المادة الثالثة منه ونصها: "الديوان العام للخدمة المدنية هيئة مستقلة تتولى الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ويرتبط بمجلس الخدمة المدنية"، وهنا حدد النظام ارتباط (الديوان العام للخدمة المدنية سابقاً وزارة الخدمة المدنية لاحقاً ثم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حالياً) في المهام والواجبات والمسؤوليات بمجلس الخدمة المدنية ومنها إصدار وحفظ القرارات والتعاميم ذات الصلة، ونصت المادة العاشرة منه على أن: "يختص الديوان العام للخدمة المدنية بالتالي: أ-مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعلقة بها. ب-إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية، وخاصة في المجالات الآتية: -تصنيف الوظائف. -الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات. ج-إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية. د-اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية، وتقديمها إلى مجلس

الخدمة المدنية. ي-الاختصاصات الأخرى التي تسندها إليه الأنظمة، واللوائح، وقرارات مجلس الخدمة المدنية..."، مضيفاً بأنه بحث عن هذه القرارات في جريدة أم القرى وفي الموقع الرسمي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات وغيرها من المراجع فلم يجد إلا شيئاً يسيراً منها، وقد تظلم للمدعى عليها عبر منصة مسار وعبر البريد الإلكتروني وفق ما جاء في مستندات الدعوى ولم تستجب له، بينما لم يقدم ممثل المدعى عليها إجابته على الدعوى رغم إمهال الدائرة له عدة جلسات. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من.

الأسباب

لما كان المدعي أقام الدعوى بغية الحكم بإلزام المدعى عليها بتزويده نسخة من قرارات مجلس الخدمة المدنية السابقة التي لا تزال سارية؛ فإن الدعوى تعد من قبيل المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد وجهة الإدارة، وتختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها وفقاً للمادة (١٣/و) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: و-المنازعات الإدارية الأخرى"، كما أنها تدخل في اختصاص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون

الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع"، كما تعد هذه الدعوى مقبولةً لكونها وفقاً لتكييف الدائرة من قبيل المنازعات الإدارية، وهي عفو من التقيد بمدة محددة نظاماً. وأما عن الموضوع، فبما أن الثابت أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتزويده نسخة من قرارات مجلس الخدمة المدنية السابقة التي لا تزال سارية، وبما أن الثابت أن المدعى عليها لم تستجب لما هو واجب عليها نظاماً وذلك بعدم تقديم دفعها وجوابها الصحيح على الدعوى، وتطبيقاً لنص المادة الخامسة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي جاء فيها: "...٢- إذا لم يحضر المدعى عليه فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى، ويعد الحكم حضورياً"؛ فقد قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة. وحيث إن الثابت أن المدعي يستدل على أحقيته فيما يطالب به بما جاء في المادة الثالثة عشرة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ، ونصها: "يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه"، والمادة التاسعة والعشرين من ذات النظام، ونصها: "ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية"، والمادة الحادية والسبعين من النظام

المشار إليه سلفاً: "تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر"، كما استدل أيضاً بنظام مجلس الخدمة المدنية الوارد سلفاً في وقائع الدعوى. وبما أنه قد جرى القضاء الإداري على أن رقابته على أعمال الإدارة وقراراتها رقابة مشروعية لتزنها بميزان قواعد الشرع والنظام والمصلحة العامة. وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد بأنه ليس فيما استدل بها المدعي ما يجعل المحكمة تستجب لطلبه؛ وذلك من وجوه: الأول: إن قرارات مجلس الخدمة المدنية ليس لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزارة الخدمة المدنية سابقاً) علاقة بنشرها أو حفظها للاختلاف الواضح بين مهام واختصاص الجهتين، وليس في نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ ما يجعل المدعى عليها تمتثل لطلب المدعي بنص صريح يقرر ذلك. ثانياً: إن تشجيع الدولة للبحث العلمي ونشرها للأنظمة والقرارات التنظيمية متحقق في الواقع من خلال القنوات الرسمية التي جعلتها تتولى ذلك وبصفة رسمية في جريدة أم القرى التي نص نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) في المادة الرابعة والثلاثين على أنها: "هي الصحيفة الرسمية للدولة"، وعدم حصول المدعي على قرارات مجلس الخدمة المدنية من خلال قنوات النشر المعتمدة لا يجعل المدعى عليها في موقف المخل بضمانة تشجيع البحث العلمي، كما أن مطالبة المدعي بحصوله على جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية المفسرة والشارحة لنظام الخدمة المدنية دون تحديد تاريخها وطبيعتها مع كون قرارات

مجلس الخدمة المدنية ذات طبيعة مختلفة ومتنوعة يجعل شرط المصلحة في الطلب الماثل غير واضح بما فيه الكفاية ولا يخدم المصلحة التي يبتغيها، وهي تقديم بحث علمي في القانون الإداري؛ فإن البحث العلمي قائم على التخصص وتحديد مجال البحث؛ وبالتالي فليس ثمة ما يلزم المدعى عليها نظاماً بالاستجابة لطلب المدعي في ظل انتفاء خروجها من ممارسة سلطتها في ذلك عن حيز المشروعية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى الإدارية رقم (٤١٢٣) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.